

정 계 요 구 / 주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 공공개발 관련 심사·평가 위원 선정 부적정
2. 소관부점 : 인재경영실, 〇〇〇〇〇〇〇처(◆◆◆◆부)
3. 내 용 :

가. 업무개요

「공공개발업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제23조에 따라 ◆◆◆◆부에서는 공공개발과 관련하여 건설부점 등에서 계약, 업체선정 심의 및 최초 관급자재 선정 심의 등의 업무를 요청받은 경우 「공공개발사업 기술자문위원회 운영요강」에 따라 관리중인 기술자문위원 POOL¹⁾을 활용하여 심의회를 구성·운영하며

그 중 건설공사 설계공모 심의 업무는 「공공개발 건축설계공모 업무요강」에, 건설사업관리 기술용역업자(이하 “CM”이라 한다) 선정에 대한 평가 업무는 「공공개발 건설기술용역업자 선정 업무요강」에, 관급자재 선정심의 업무는 「공공개발 관급자재 선정 업무요강」에 따라 심사·평가위원(이하 “심사위원”이라 한다)을 선정하는 등 해당 업무별로 심의회를 구성·운영하고 있다.

1) 감사일 현재 건축계획 등 10개 기술분야에 대해 총원 400명 규모로 구성되어 있음

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

i) 내규 준수 및 복무 기본자세 관련

「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 공사의 법령, 정관, 내규 등을 충실히 준수하여야 한다고 되어 있고, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 제8조에 따르면 직원은 직무를 수행함에 있어 법규를 준수하고 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 한다고 되어 있으며

행동강령 제15조에 따르면 하급자에게 내규에 위반하여 공정한 직무수행을 뚜렷하게 해치는 지시를 하여서는 아니 된다고 되어 있고 상급자로부터 부당한 지시를 받은 임직원은 그 사유를 그 상급자에게 소명하고 지시에 따르지 아니하거나, 행동강령책임관(감사실장)에게 상담할 수 있다고 되어 있다.

또한, 행동강령 제17조에 따르면 직무를 수행함에 있어 지연·학연 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 특정인을 차별하여서는 아니 된다고 되어 있으며, 행동강령 제30조에 따르면 직원은 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어 관계법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하여야 한다고 되어 있다.

ii) 공공개발 계약업무 상 준수하여야 할 내규 관련

「공공개발 건축설계공모 업무요강」(이하 “설계업무요강”이라 한다) 제27조, 「공공개발 건설기술용역업자 선정 업무요강」(이하 “CM선정요강”이라 한다) 제38조 등에 따르면 건축 설계업체 및 CM 선정에 대한 심사·평가위원을 선정하기 위해서는 계약부점장이 지정한 자점감사

요원의 입회하에 공사 기술자문위원 POOL(이하 “자문위원 POOL”이라 한다) 등에서 추천을 실시하여 선정하게 되어 있고, 추천시 계약부점장이 지정한 자점감사요원이 입회하도록 되어 있으며²⁾

설계업무요강 제28조 및 CM선정요강 제40조에 따르면 계약부점장은 각 업무과정의 공정성과 전문성 훼손을 방지하기 위해 심사·평가결과를 분석하여 심사위원을 별도 관리해야 한다고 되어 있고³⁾, 별도 관리하는 위원에 대해 선정 대상에서 배제하거나 추천에서 제외하는 등의 조치를 취할 수 있으며, 추천대상 중 특정집단 등의 비율을 20% 미만으로 조정할 수 있다고 되어 있고

각각의 요강 제4조에 따르면 요강에서 정하는 바에 따르지 아니하는 업무를 처리하고자 하는 경우에는 요강 외 취급사항임을 명시하여 담당 이사(공공개발본부장)의 승인을 받아야 한다고 되어 있다.

iii) 자점감사요원으로서 요구되는 책임과 의무

「감사규정 시행요강」 제61조 등에 따르면 부점장으로부터 임명된 자점감사요원은 부점장으로부터 독립된 지위에서 감사하여야 하고, 같은 요강 제63조에 따르면 자점감사요원은 대상업무가 관련 법규에 따라 적정하게 처리되었는지 여부를 감사하도록 되어 있으며 같은 요강 제64조에 따르면 부점장은 사고발생 우려가 있는 등 중요한 사항은 즉시 감사부서의 장에게 통보하여야 한다고 되어 있다.

2) ◆◆◆◆부에서는 설계공모 및 CM용역 선정계획 수립시에 부점장 승인을 통해 선정절차를 정하고 있으며, 담당자가 기술분야별 대상위원POOL을 정한 후 자점감사인 추천함에서 번호가 표시된 탁구공을 뽑아 필요한 위원수의 2~3배수를 후보자로 추천하고, 담당자가 추천 순서대로 유선통화를 통해 선정하는 방법으로 진행하고 있음

3) '21. 7월말 감사일 현재 별도로 관리하는 위원명단은 없음

iv) 관리자로서 요구되는 책임과 의무

「직무규정」 제5조 제2항에 따르면 상급자는 소속 하급자를 지휘·감독하고 소관업무를 조정·통제하며, 필요한 명령을 할 수 있다고 되어 있으며, 같은 조 제3항에 따르면 상급자는 소속 하급자를 지휘·감독함에 있어 사전·사후감독을 하여 담당할 직무를 충실히 수행하도록 하고, 상하위 직위간 신속·정확한 의사전달체계가 유지되도록 하여 업무의 일관성·통일성이 확보되도록 하여야 한다고 되어 있다.

v) 종합

따라서, 공공개발 관련 위원 선정을 통한 심의회의 구성 및 운영은 설계사 및 CM 선정에 직접 영향을 주는 중요한 업무이므로 담당자는 관련 법규 및 절차를 준수하여야 하고, 자점감사요원은 심의회 구성에 입회하여 위원 선정절차가 적절하게 처리되는지를 감사하여야 하고, 부점장·팀장 등 관리자는 소속 하급자를 적절하게 감독하여 해당 업무가 투명하고 공정하게 처리되도록 관리할 책임이 있으며

사업별 특성을 감안하여 공정성과 전문성 훼손을 방지할 필요성에 따라 소관부점에서 특정 위원을 배제하는 등 위원 선정절차에 대한 조치가 필요한 경우에는 각 요강에 따라 해당 위원을 별도 관리하여 선정 대상에서 배제하거나 추천에서 제외하되, 각 요강에서 정하는 바에 따르지 않는 제한 조건 적용 등에 대한 의사결정이 필요한 경우는 담당 이사의 승인을 받아 투명하고 공정하게 처리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 위원 선정 업무 처리 부적정

그런데 '21. 7. 13. ○○○○○○(□□□□실)로부터 통보된 前 ◆◆◆◆부 '갑'(2급)에 대한 ◇◇◇◇실의 조사결과에 따라 공공개발 사업의 설계사·CM 선정 등 심의회 구성·운영 실태를 점검한 결과

① '갑'(2급) : i), ii), iv) 관련

'20. 7. 1. ◆◆◆◆부장으로 보임한 '갑'(2급)은 '20. 9. 17. △△△△복합청사 설계용역 심사위원 선정절차 진행전에 담당자인 '병'(4급)의 휴대폰으로 대학교수 2명⁴⁾의 명단을 전송하고 심사위원에 포함하라는 내용으로 내규에 위반하여 공정한 직무수행을 뚜렷하게 해치는 지시를 하여 그 결과 위 2명이 부적정하게 심사위원으로 선정되었다.

또한, 같은 해 12. 17. 실시한 ■■통합청사 건설사업관리용역 평가위원 선정 과정에서는 각 요강에서 정한 특정위원 배제, 추천대상 중 특정집단의 비율 등의 요건 등에 해당하지 않는데도 담당자인 '정'(4급)에게 전체 자문위원 POOL이 아닌 충청·호남권역에 근무지를 둔 위원 POOL에 한정하여 추천하도록 지시하였으며

이에 따라, 자점감사요원으로서 추천을 담당한 '병'은 대전권역에 소재하는 위원이 선정될 때까지 추천하는 행위를 반복하여 외부위원 4명 모두 대전권역에 근무지를 둔 위원이 선정되었다.⁵⁾

4) ○○○○○○대학교 ○○○ 교수, □□대학교 ○○○ 교수

5) ①①①①①①처-6440호('20. 12. 17.)에 따르면 선정된 외부위원 4명의 근무처는 □□□ □공사, ■■■■■시, ●●대학교, ■■대학교임

이처럼 '갑'은 [별표 3], [별표 4]와 같이 공공개발사업 총 17건 중 15건에 대해 ◆◆◆◆부 전체 직원 8명으로 하여금 내규를 위반하여 특정위원을 심사위원으로 선정하게 하거나 각 요강에서 정한 추천대상 배제 요건 등을 준수하지 않고 담당이사의 승인 없이 추천대상 자문위원 POOL의 성별, 지역 제한 등의 조건을 임의대로 운영하는 등

공공계약 업무를 투명·공정하게 관리·감독할 책임이 있으면서도 오히려 위원 선정 업무를 부적정하게 처리하도록 하여 공공개발 계약·심의 업무의 투명성과 공정성을 저해하였으므로

「취업규칙」 제3조, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제8조, 제15조, 제17조 및 제30조, 「감사규정 시행요강」 제61조 및 제64조, 「공공개발 건축설계공모 업무요강」 제4조, 제27조 및 제28조, 「공공개발 건설기술용역업자 선정 업무요강」 제4조, 제38조 및 제40조, 「직무규정」 제5조를 위반한 사실이 있다.

② '을'(4급) : iv) 관련

공공계약팀장 '을'(4급)은 하급자인 ◆◆◆◆부 팀원들이 공공개발 건축 설계공모 등에 대한 심사위원 선정업무를 처리하는 과정에서 각 요강에서 정한 특정위원 배제, 추천대상 중 특정집단의 비율 제한 등의 요건 등에 해당하지 않는데도 담당이사의 승인이 아닌 부점장 전결로 추천대상 자문위원 POOL의 성별, 지역 제한하는 등의 내용으로 상신된 결재문서를 부서의 중간관리자인 팀장으로서 승인하는 등⁶⁾

[별표 3], [별표 4]와 같이 공공개발사업 총 17건에 대해 하급자들이

6) '21. 5. 13. '을'이 ◇◇◇◇실예 제출한 진술서에 따르면 요강에 위원선정시 지역 제한 등에 대한 규정이 없으나 코로나19 상황 등을 감안하여 묵인했다고 함

「취업규칙」 제3조, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제8조, 제15조, 제17조 및 제30조, 「공공개발 건축설계공모 업무요강」 제4조, 제27조 및 제28조, 「공공개발 건설기술용역업자 선정 업무요강」 제4조, 제38조 및 제40조, 「감사규정 시행요강」 제63조를 위반한 업무처리 과정에서 담당 팀장으로서 관리·감독책임을 소홀히 하여 「직무규정」 제5조를 위반한 사실이 있다.

③ '병'(4급) : i), ii), iii) 관련

차장대우(4급) '병'은 계약 담당자로서 '20. 9. 2. □□□□복합청사 CM용역 평가위원 선정시 요강에서 별도로 정한 특정위원 배제 요건 등에 해당하지 않는데도 담당이사의 승인 없이 영남·제주에 근무지를 둔 위원만을 선정대상으로 하여 추천하였고⁷⁾

①에서 기술한 바와 같이 '20. 9. 17. △△△△ 복합청사 설계용역 심사위원 선정시, ◆◆◆◆부장이 지명한 대학교수 2명을 추천 없이 심사위원에 포함하도록 한 지시를 받았으나 행동강령 제15조에 따라 상급자에게 소명하고 지시를 따르지 않는 등의 조치 없이 자점감사 요원인 '정'(4급)과 상의하여 해당 지시에 따라 특정 심사위원을 부적정 하게 선정한 후 지시받은 대로 이행하였음을 휴대폰으로 부점장에게 보고한 사실이 있다.⁸⁾

또한, 자점감사요원으로서 ④번의 '정'이 담당한 ■■통합청사 CM 용역 평가위원 선정에 입회하여 충청·호남에 근무지를 둔 위원을 대상

7) ①①①①①①①①처-4232호('20. 9. 12.) 붙임.1

8) '21. 4. 30. '병'이 ◇◇◇◇◇실에 제출한 진술서 내용에 따르면 설계공모 입찰공고 전에 '갑' 부장으로부터 '①①①①①①①①대학교 교수, □□대학교 교수 신경 좀 써주고'라는 내용의 카카오톡 메시지를 전송받아 추천을 통하지 않고 임의대로 선정하였으며, 선정 후에는 '신경썼습니다'라고 회신하여 지시를 이행하였음을 보고하였음

으로만 추첨을 진행하였으며

대상업무가 관련 법규에 따라 적정하게 처리되었는지 여부를 감하지 않고, 추첨전에 미리 부점장과 평가위원 선정 관련 협의를 했던 '정'의 요구에 따라 외부위원 4명 모두 대전권역에 근무하는 위원이 선정될 때까지 추첨을 반복함에 따라^{9),10)} CM선정요강에서 공정성 확보를 위해 정한 추첨의 취지에 반하여 추첨절차를 미준수하는 행위를 하는 등¹¹⁾

[별표 3], [별표 4]와 같이 공공개발사업 총 3건에 대해 계약 담당자(2건) 및 자점감사인(1건)으로서 위원 선정업무를 부적정하게 처리하여 공공개발 계약·심의 업무의 투명성·공정성을 저해하였으므로 「취업규칙」 제3조, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제8조, 제15조, 제17조 및 제30조, 「공공개발 건축설계공모 업무요강」 제4조, 제27조 및 제28조, 「공공개발 건설기술용역업자 선정 업무요강」 제4조, 제38조 및 제40조, 「감사규정 시행요강」 제63조를 위반한 사실이 있다.

④ '정'(4급) : i), ii), iii) 관련

차장대우 '정'(4급)¹²⁾은 계약 담당자로서 '20. 12. 17. ■■■통합청사 건설사업관리용역 평가위원 선정시 요강에서 별도로 정한 특정위원 배제 요건 등에 해당하지 않는데도 담당이사의 승인 없이 충청·호남에

9) '21. 4. 30. '병'이 ◇◇◇◇실에 제출한 진술서 내용에 따르면 추첨과정에서 청주에 근무하는 위원이 뽑히자 다시 추첨하고, 잠시 후 전북에 근무하는 위원이 뽑히자 다시 추첨하는 등 대전에 근무하는 위원이 아니라는 사유로 재추첨을 반복하였다고 함

10) ○○○○○○처-4500호('20. 9. 17)

11) ○○○○○○처-6440호('20. 12. 17.) 붙임.1

12) 인사발령(인재경영실-4430호)에 따라 '21. 7. 12.자로 ○○○○○○처 팀장(4급)으로 이동하였으나, 업무처리 당시 직위인 차장대우(4급)를 기준으로 기술하였음

근무지를 둔 위원을 대상으로만 추첨을 진행하였으며

평가위원 추첨 직전 평가위원 선정건에 대해 부점장인 '갑'과 협의한 후 자점감사인으로 입회한 '병'에게 대전지역에 소재하는 위원이 선정될 때까지 부적정하게 추첨하는 행위를 반복하게 하는 등¹³⁾ CM 선정요강에서 공정성 확보를 위해 정한 추첨의 취지에 반하여 추첨 절차를 미준수하는 행위를 하였고¹⁴⁾

①, ③에서 기술한 바와 같이 '병'이 담당한 △△△△ 복합청사 설계 심사위원 선정시 담당자 '병'이 ◆◆◆◆부장으로부터 대학교수 2명의 명단을 전송받아 추첨 없이 특정인을 심사위원으로 지정하는 과정에서¹⁵⁾ 자점감사요원으로 입회하여 대상업무가 관련 법규에 따라 적정하게 처리되었는지 여부를 감사하지 않는 등¹⁶⁾

계약 담당자로서는 '20. 12. 17. ▣▣통합청사 건설사업관리용역 평가위원을 선정하고, 자점감사인으로서는 ③번의 '병'이 담당한 □□□□복합청사 외 1건¹⁷⁾, ⑤번의 '무'가 담당한 ▮▮군 복합문화도서관, ⑥번의 '기'가 담당한 ▮▮시 청소년 생활문화센터, ⑦번의 '경'이 담당한 ▮▮통합관사 외 2건¹⁸⁾, ⑧번의 '신'이 담당한 ▮▮복합청사 외 3건¹⁹⁾, ⑨번의 '임'이 담당한 ▮▮군 생활SOC ▮▮▮▮센터 등 총

13) '21. 4. 30. '병'이 ◆◆◆◆실에 제출한 진술서 내용임

14) ①①①①①①①처-6440호('20. 12. 17.) 붙임.1

15) '21. 4. 30. '병'이 ◆◆◆◆실에 제출한 진술서에 따르면 자점감사인 '정'에 양해 및 도움을 구했다고 되어 있음

16) ①①①①①①①처-4500호('20. 9. 17)

17) △△△△ 복합청사

18) ▽▽시 ▼▼동 복합커뮤니티센터, ◁▷복합관사

19) ◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇, ▮▮복합청사, ●●시 ○○○○개발특구

12건의 심사·평가위원 선정에 입회하였으며

[별표 3], [별표 4]와 같이 공공개발사업 총 13건에 대해 계약 담당자(1건) 및 자점감사인(12건)으로서 위원 선정업무를 부적정하게 처리하여 공공개발 계약·심의 업무의 투명성·공정성을 저해하였으므로 「취업규칙」 제3조, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제8조, 제15조, 제17조 및 제30조, 「공공개발 건축설계공모 업무요강」 제4조, 제27조 및 제28조, 「공공개발 건설기술용역업자 선정 업무요강」 제4조, 제38조 및 제40조, 「감사규정 시행요강」 제63조를 위반한 사실이 있다.

⑤ '무'(4급) : i), ii), iii) 관련

차장대우 '무'(4급)은 계약 담당자로서 '20. 7. 23. ㉔㉔ 복합문화도서관 설계용역 심사위원 선정시 요강에서 별도로 정한 특정위원 배제요건 등에 해당하지 않는데도 담당이사의 승인 없이 충청·호남에 근무지를 둔 위원을 대상으로만 추천하였고²⁰⁾, 같은 해 9. 23. ㉔㉔교육원 다목적 교육관 설계 심사위원 선정시에는 공무원은 충청권, 민간업체는 수도권에서 기존 선정내역이 없는 위원을 대상으로 제한하여 추천하였으므로²¹⁾

자점감사요원으로서 ⑥번의 과장 '기'(4급)가 담당한 '21. 1. 28. ▷▷▷▷지사 설계 심사위원 선정에 입회하여 건축계획 분야 대학교수위원 POOL 74명 중 1차로 후보자 6명을 추천하여 선정하는 과정에서, 추천대상은 총 74명인데 반해 번호가 표시된 탁구공의 개수는 36개²²⁾뿐

20) ㉔㉔㉔㉔㉔처-3578호('20. 7. 22.) 불임.5, ㉔㉔㉔㉔㉔처-3601호('20. 7. 23.) 불임.1

21) ㉔㉔㉔㉔㉔처-4592호('20. 9. 22.) 불임.5, ㉔㉔㉔㉔㉔처-4624호('20. 9. 23.) 불임.1

22) '21. 7. 29. 현재 1~65까지 번호가 1개씩 마킹된 탁구공 65개를 확인하였으나, ◇◇◇◇실 조사에서는 담당자 '기'와 자점감사요원 '무' 모두 추천도구로 탁구공을 36개만 사용했으며 추가 탁구공의 존재여부를 몰랐다고 진술하여 상호 일치함

이므로 추첨의 공정성을 확보하기 어려운 상황^{23),24)}인데도 설계업무
요강에서 공정성 확보를 위해 정한 추첨의 취지에 부합하지 않게 추첨
절차를 진행하는 등^{25),26)}

계약 담당자로서는 〇〇 복합문화도서관 및 〇〇교육원 다목적
교육관 설계용역 2건에 대해 심사위원을 선정하고, 자점감사요원
으로서 ⑥번의 '기'가 담당한 ▲▲▲통합청사 및 ▷▷ ▷▷▷지사,
⑦번의 '경'이 담당한 ▽▽시 ▼▼동 복합커뮤니티센터, ⑨번의 '임'이
담당한 ○○ ●●구 ○○동 복합커뮤니티센터 등 총 4건의 심사위원
선정에 입회하였으며

[별표 3], [별표 4]와 같이 공공개발사업 총 6건에 대해 계약 담당자
(2건) 및 자점감사요원(4건)으로서 위원 선정업무를 부적정하게 처리하여
공공개발 계약·심의 업무의 투명성·공정성을 저해하고, 「취업규칙」
제3조, 「공공개발 건축설계공모 업무요강」 제4조 및 제28조, 「감사규정
시행요강」 제63조를 위반한 사실이 있다.

⑥ '기'(4급) : i), ii) 관련

23) 탁구공 수를 추첨대상 인원만큼 확보하지 못한 경우는 몇 회에 걸쳐 순차적으로 추첨하더라도
먼저 투입된 번호에 해당하는 위원들부터 추첨대상에 포함되고 탁구공을 투입하는 순서,
추첨대상 조 편성 등 추첨결과에 영향을 줄 수 있는 요인이 발생하므로 추첨절차에 공정성을
기대하기 어려움

24) '21. 5 .12. ◇◇◇◇실에 제출한 '기'의 문답서에 따르면 추첨과정이 기억나지 않는다고
진술하였으며 자점감사요원 '무'가 같은 달 13. 제출한 진술서에 따르면 담당자가 2회에 걸쳐
추첨하도록 안내하여 그대로 추첨하였다고 진술하였으나 2회 추첨한 것이 사실이라 할지
라도 36개 탁구공으로는 74번이 아닌 72번까지만 선정 가능하여 추첨과정에 공정성을 확보
했다고 보기 어려움

25) 계약 담당자가 정한 추첨 대상POOL을 대상으로 자점감사요원이 탁구공을 사용하여 추첨함

26) 상세내용은 ⑥번 '기' 관련 사안 참조

과장 '기'(4급)는 계약 담당자로서 '20. 4. 13. ▲▲▲통합청사 설계 공모 심사위원 선정시 요강에서 별도로 정한 특정위원 배제 요건 등에 해당하지 않는데도 담당이사의 승인 없이 기존 공공개발 심사위원으로 선정된 적이 없는 위원으로만 대상을 한정하여 추첨을 실시하였고²⁷⁾

⑤에서 기술한 바와 같이 '21. 1. 28. ▷▷ ▷▷▷지사 설계 심사위원 선정과정에서 건축계획 분야 대학교수 위원 POOL 74명 중 1차로 후보자 6명을 선정하면서 설계업무요강에서 공정성 확보를 위해 정한 추첨의 취지에 부합하지 않게 추첨대상 총 74명에 대해 1~36까지 번호가 표시된 탁구공 36개를 사용하여 후보자 6명을 선정하도록 진행하였으며

그 후 해당 분야 후보자 6명을 대상으로 개인당 연속 3회 유선통화를 시도하여 통화가 불가능하면 바로 차순번에게 연결하는 방식으로 심사위원 3명을 선정하도록 부점장 승인을 받았음에도²⁸⁾ 승인 받은 선정 절차에 따라 후보자 6명²⁹⁾ 중 1~2순위에게 연락한 후 3~6순위에게 연속하여 연락하지 않고, 타 분야의 위원 후보 전원에게 연락을 마친 후 3순위 후보에게 마지막으로 연락하여 외부위원을 선정하는 등 추첨 절차를 미준수함에 따라 복수로 추첨된 건축계획 분야 4~6순위 후보들이 선정될 가능성에 영향을 주었으며³⁰⁾

27) ㉠㉠㉠㉠㉠처-1856호('20. 4. 14.)

28) ㉠㉠㉠㉠㉠처-619호('21. 1. 28.) 불임.5에 따르면 각각의 POOL에서 심사위원수 2배수를 추첨하고, 추첨 순서대로 유선통화를 통해 선정하도록 심사위원 선정방법을 승인 받았으며, 심사위원 1인당 연속 3회 연결시까지 통화 불가능한 경우 차순번 후보자에게 연결하도록 되어 있음

29) 1순위(54번), 2순위(14번), 3순위(71번), 4순위(35번), 5순위(24번), 6순위(36번)

30) 요강에 추첨사진을 첨부하도록 정해진 바는 없으나, ㉠㉠㉠㉠㉠처-640호('21. 1. 28.)로 선정결과를 보고하면서 해당 ▷▷사업 추첨사진을 첨부하지 않고 같은 날 오후 추첨한 ○○●●구 ○○동 설계 심사위원 선정 관련 추첨사진 촬영 도중 담당자만 바뀌어서 재촬영한 후 이를 대신 첨부한 사실이 있음

같은 해 4. 9. ㉠㉠ 청소년 생활문화센터 설계 심사위원 선정과정에서도 담당이사의 승인 없이 소관부점 관할구역, 연속참여 여부 등의 제한을 정하고 그 동안 심사위원으로 선정되지 않은 위원들만 한정하여 추첨을 진행하는 등

[별표 3], [별표 4]와 같이 공공개발사업 총 3건에 대해 계약 담당자로서 위원 선정 업무를 부적정하게 처리하여 공공개발 계약·심의 업무의 투명성·공정성을 저해하고, 「취업규칙」 제3조, 「공공개발 건축 설계공모 업무요강」 제4조 및 제28조를 위반한 사실이 있다.

⑦ '경'(4급) : i), ii) 관련

과장 '경'(4급)은 '20. 9. 9. ㉠㉠통합관사 설계 심사위원 선정시³¹⁾ 요강에서 별도로 정한 특정위원 배제 요건 등에 해당하지 않는데도 담당이사의 승인 없이 부산·경남에 근무지를 둔 위원을 대상으로만 추첨하였고³²⁾, 같은 해 12. 22. ▽▽시 ▼▼동 복합커뮤니티센터 설계 심사위원 선정시에는 충청·호남권에서 우선 추첨하여 선정하였으며³³⁾

'21. 4. 8. ◁◁ ◁◁◁ 개발사업의 설계 심사위원 선정과정에서도 수도권에 근무지를 두고 기존 심사에 참여하지 않은 위원들에 한정하여 추첨하는 등³⁴⁾ [별표 3], [별표 4]와 같이 공공개발사업 총 3건에 대해

31) 최초 일반설계공모 방식으로 진행하면서 '㉠㉠㉠㉠㉠㉠처-2708호('20. 6. 3.)에 따라 출신학교 중복시 차순위자 선정 등의 제한요건을 적용하여 '20. 6. 4. 심사위원 7명을 선정하였으나 접수된 작품이 없어 제안공모방식으로 변경한 후 '20. 9월 재공모 진행시 결원이 발생하여 해당 외부위원 1명에 대해 부산·경남권을 대상으로 새로 추첨을 실시한 결과 ●●대학교 ○○○ 교수가 선정됨

32) ㉠㉠㉠㉠㉠㉠처-4354호('20. 9. 9.) 불임.5

33) ㉠㉠㉠㉠㉠㉠처-6574호('20. 12. 22.) 불임.5, ㉠㉠㉠㉠㉠㉠처-6584호('20. 12. 22.) 불임.1

34) ㉠㉠㉠㉠㉠㉠처-1969호('21. 4. 8.) 불임.5, ㉠㉠㉠㉠㉠㉠처-1969호('21. 4. 8.) 불임.2

계약 담당자로서 「공공개발 건축설계공모 업무요강」 제4조 및 제28조를 위반한 사실이 있다.

⑧ '신'(5급) : i), ii) 관련

대리 '신'(5급)은 '20. 2. 25. [공공개발] 복합청사 설계공모 심사위원 선정시 요강에서 별도로 정한 특정위원 배제 요건 등에 해당하지 않는데도 담당이사의 승인 없이 기존 공공개발 심사위원으로 선정된 적이 없는 위원을 대상으로 우선 추첨을 실시하였고³⁵⁾

같은 해 9. 9. [공공개발] [공공개발] 설계 심사위원 선정시에는 전체 자문위원 POOL을 대상으로 추첨하지 않고, 해당 설계공모 심사가 [공공개발]통합관사와 동일한 날짜에 개최된다는 사유로 ⑦번의 과장 '경'(4급)이 [공공개발]통합관사 설계공모 심사를 위해 선정한 외부위원 명단을 그대로 사용하였으리³⁶⁾

'20. 9. 10. [공공개발] 복합청사 CM용역 평가위원 선정시 코로나19를 사유로 들어 전체 자문위원 POOL 대상이 아니라 수도권에 근무지를 둔 위원들만 대상으로 추첨하였고³⁷⁾ '21. 4. 5. [공공개발] [공공개발]개발특구 설계용역 심사위원 선정과정에서도 사업소재지, 소관부점 관할구역, 미활동 여부 등을 제한하여 그 동안 심사위원으로 선정되지 않은 위원들에 한정하여 추첨하는 등³⁸⁾

35) [공공개발] [공공개발]처-894호('20. 2. 25.) 불임.5 및 [공공개발] [공공개발]처-933호('21. 2. 26.)

36) [공공개발] [공공개발]처-4357호('20. 9. 9.) 불임.5 심사위원회 개최계획(안)에 따라 [공공개발]통합관사의 외부위원을 사용하도록 부점장의 승인을 받았으며, '신'은 심사위원 출장여비 지급 절감 등을 위한 목적이었다고 함

37) [공공개발] [공공개발]처-4382호('20. 9. 10.) 불임.5 심사위원회 개최계획(안)

38) [공공개발] [공공개발]처-1851호('21. 4. 2.) 불임.5 심사위원회 개최계획(안)

[별표 3], [별표 4]와 같이 공공개발사업 총 4건에 대해 계약 담당자로서 「공공개발 건축설계공모 업무요강」 제4조 및 제28조, 「공공개발 건설기술용역업자 선정 업무요강」 제4조 및 제40조를 위반한 사실이 있다.

⑨ '임'(5급) : i), ii) 관련

선임주임 '임'(5급)은 '21. 1. 28. ○○ ○○동 복합커뮤니티센터 설계 용역 심사위원 선정시 요강에서 별도로 정한 특정위원 배제 요건 등에 해당하지 않는데도 담당이사의 승인 없이 여성위원으로 대상을 한정하여 추천하였고,³⁹⁾ 같은 해 3. 9. ▮▮군 생활SOC □□□□센터 설계 심사위원 선정시에는 소관부점 관할구역, 기존 참여 여부 등을 제한하여 추천하는 등⁴⁰⁾

[별표 3], [별표 4]와 같이 공공개발사업 총 2건에 대해 계약 담당자로서 「공공개발 건축설계공모 업무요강」 제4조 및 제28조를 위반한 사실이 있다.

⑩ '계'(2급) : iv) 관련

'19. 2. 1.~'20. 6. 30. ◆◆◆◆부장으로 근무한 '계'(2급)는 ⑥번의 '기'가 담당한 ▲▲▲통합청사 및 ⑧번의 '신'이 담당한 ▮▮ 복합청사 설계공모 심사위원 선정 과정에서 요강에서 별도로 정한 특정위원 배제

39) '21. 5. 11. '임'이 ◇◇◇◇실예 제출한 진술서에 따르면 부점장으로부터 지시받아 진행한 사항이나, '20. 12. 31.에 입사한 후 1개월만에 최초로 처리한 위원 선정 업무인 점, '①①①①①①①처-625호'(21. 1. 28.)에서 부점장 승인을 받아 정한 선정방법(여성위원 우선, 소관부점 관할구역, 연속참여 특성 고려 등) 및 절차(건축계획 등 분야별 2배수 추천 후 유선통화로 선정)는 준수한 점을 감안함

40) ①①①①①①①처-1328호('21. 3. 9.) 붙임.5 심사위원회 개최계획(안)

요건 등에 해당하지 않는데도 담당이사의 승인 없이 기존 공공개발 심사위원으로 선정된 적이 없는 위원을 대상으로만 추천하는 내용으로 상신된 결재문서를 부점장으로서 승인하는 등

[별표 3], [별표 4]와 같이 공공개발사업 총 17건 중 2건에 대해 하급자들이 「공공개발 건축설계공모 업무요강」 제4조 및 제28조를 위반한 업무처리과정에서 계약부점장으로서 「직무규정」 제5조를 위반한 사실이 있다.

⑪ 직무 관련자 종합(①~⑩)

이처럼, [별표 3]“설계·CM 심사·평가위원 선정 업무처리 현황” 및 [별표 4]“심사·평가위원 선정 업무 관련자별 현황”과 같이 공공개발 관련 심사·평가위원 선정 업무처리 과정에서⁴¹⁾

(특정위원 임의선정) ^①前 ◆◆◆◆부장 ‘갑’(2급)⁴²⁾은 특정인을 추천 없이 심사위원으로 선정하도록 부적정하게 지시하여 계약담당자인 ^③‘병’(4급) 및 자점감사요원 ^④‘정’(4급) 2명은 지시대로 심사위원을 선정한 후 ^③‘병’(4급)이 지시대로 이행하였음을 ^①‘갑’(2급)에게 보고하였다.

(추첨절차 미준수) ^③‘병’(4급)은 추첨 과정에서 ^④‘정’(4급)의 요구에

41) [별표 4]의 업무처리내용에서 드러난 주요 위반 유형은 3가지로서 ① 특정위원 임의 선정의 경우 담당직원이 추천 없이 특정인을 위원으로 선정하여 공공개발 업무의 투명성·공정성을 심각하게 저해한 사안, ② 추첨절차 미준수는 원하는 결과를 얻기까지 재추첨을 반복하거나, 2배수로 추천된 위원에 대한 통화순서를 지키지 않는 등 부점장 승인에 따라 정해진 추첨절차를 미준수하는 등 각 요강에서 공정성 확보를 위해 정한 추첨의 취지에 반하는 행위를 한 사안, ③ 선정대상 제한의 경우는 부점장 승인을 통해 정한 선정방법 등은 준수하였으나 요강에 명시되지 않은 위원 배제 요건 등에 대해 담당 이사의 승인은 받지 않은 사안임

42) ◇◇◇◇실 조사 자료에 따르면 ‘갑’은 심사위원 선정에 대해 부당한 지시를 한 적이 없다고 진술하였으나, 前 ◆◆◆◆부 ‘병’(4급) 등 관련 직원들의 진술내용에 따르면 △△△△ 설계용역 등 위원 선정절차에 개입하여 지시한 사실이 다수 확인됨

따라 의도적 재추첨을 반복하였고, ⑥'기'(4급)는 공정한 추첨을 위한 추첨여건을 갖추지 않고 후보자로 추첨된 위원에 대한 통화순서를 지키지 않는 등 승인 받은 절차를 준수하지 않아서 각 요강에서 정한 공정성 확보를 위한 추첨의 취지에 부합하지 않게 업무를 처리하였다.

(자점감사 및 관리책임) ③'병'(4급), ④'정'(4급), ⑤'무'(4급) 등 3명은 자점감사요원으로서 위원 선정을 위한 추첨에 입회하면서 추첨과정·결과의 공정성 확보에 대해 자점감사의 역할을 다하지 않았고, ②'을'(4급)은 ◆◆◆◆부 팀장으로서의 위 업무처리 17건 전체에 대해 직무규정에 따른 관리·감독 책임을 소홀히 하는 등 공공개발 심사·평가 위원 선정 업무의 투명성 및 공정성을 저해한 사실이 있다.

따라서, 위와 같이 확인된 관련자들이 공공개발 내규를 위반한 행위는 「인사규정」 제44조 제5호 및 제6호의 징계사유⁴³⁾에 해당된다.⁴⁴⁾

(선정대상 제한 및 관리소홀) 한편, ⑦'경'(4급), ⑧'신'(5급), ⑨'임'(5급) 3명은 계약담당자로서 위원 선정업무를 처리하면서 내규를 관행적으로 확대 해석하여 요강에서 별도로 정한 특정위원 배제 요건 등에 해당하지 않는데도 담당이사의 승인 없이 추첨대상의 소재지, 과거 위원 선정 횟수 등에 따라 추첨대상 POOL을 제한하는 등 관련 내규를 위반하였고

⑩'계'(2급)는 당시 ◆◆◆◆부장으로서 하급자들에게 직접적으로 추첨대상 POOL 제한을 지시한 사실은 확인되지 않았으나 위 업무처리 총 17건 중 2건에 대해 기존 참여여부 등에 따라 추첨 대상을 제한하여

43) 「인사규정」 제44조(징계대상)

5. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 직원
6. 고의 또는 과실로 공사에 손해를 끼치거나 사회적 물의를 일으킨 직원

44) [별표 4]에 표시된 ③ 선정대상 제한에 해당되는 업무처리 사례는 ① 특정위원 임의선정

② 추첨절차 미준수에 비해 고의성이 낮은 항목이므로 본문상 중복 기재하지 않음

위원을 선정하도록 상신된 결재문서를 승인하는 등 부점장으로서 직무 규정에 따른 관리·감독 책임을 소홀히 한 사실이 있다.

(2) 업무 시스템 개선을 통한 위원 선정절차의 투명성 제고 필요

한편, 위 (1)에서 기술한 설계·CM용역 관련 심사·평가위원 선정업무 부적정 사례 총 17건 외에 '20. 1. 1.부터 감사대상기간 종료일인 '21. 4월말 현재까지 ◆◆◆◆부에서 관급자재 선정심의회(이하 “심의회”라 한다)를 구성·운영한 10건의 심의위원 선정 업무처리 현황에 대해서도 점검한 결과⁴⁵⁾

[표 10]과 같이 ◆◆◆◆부에서는 □□복합청사 등 3건은 부점장이 추천한 위원을 추천 없이 지정하고, ㉠㉠㉠㉠ 복합청사 등 7건은 추천 방식을 통해 심의회를 구성하는 등 부점장 추천 또는 수기 추천 방식을 임의로 혼용하여 심의위원을 선정한 후, 선정절차의 투명성을 확인할 수 있는 사진·동영상 등의 기록물을 보관하지 않은 채 최종적으로 심의회가 구성된 결과만 결재문서로 보고한 사실이 확인되었다.

45) ◆◆◆◆실에서 점검한 기간과 동일하게 점검대상기간을 적용하였으며 관급자재 변경 사항에 대한 심의 등 소관 건설부점에서 처리하는 사항은 제외하였음

[표 10] 공공개발 관급자재심의회 구성 현황('20. 1. 1.~'21. 4. 30. 현재)

순번	제목	담당자	입회자	심의위원 선정일자	선정방식
----	----	-----	-----	--------------	------

“기재생략”

한편, 공공개발 업무와 관련하여 계약심의위원회, 공공건축심의회 등이 관련 요강에 따라 운영되고 있는데 해당 요강에서도 구체적 선정 방식 등은 정해져 있지 않는 등 현재 공공개발 관련 위원 선정 업무 프로세스 상에는 투명성·공정성 확보가 어려울 수 있는 문제점이 있으며

추첨 등 선정절차 진행시에 자점감사요원 제도를 활용하고 있으나 ◆◆◆◆부와 같이 부서가 1개팀으로 구성된 경우는 제도 운영 취지에 부합하지 않아서 투명성·공정성 확보가 어려울 가능성이 있다.

따라서, 현재 공공개발 관련 심의회 구성·운영 업무 프로세스 상의 취약점을 보완할 수 있도록 공정한 알고리즘을 가진 전산시스템을 도입·운영하는 등의 업무 개선을 추진하는 등 공공개발 계약업무의 투명성과 공정성을 제고하는 방안을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] ○○○○○○○○○처(◆◆◆◆부)는 위원 임의선정, 추천 미실시 등에 대해서는 이견을 제기하지 않았으나, 위원 추천시 지역 제한을 실시한 사유에 대해서는 ①요강에 구체적 절차 부재, ②업무 특성을 고려한 위원별 전문분야(건축계획, 도시환경, 토목 등) 제한과 동일한 취지, ③코로나19 확산 예방 목적, ④계약부점장의 지시에 따른 업무처리임을 주장하였고, 감사심의위원회 당일 관계직원(◆◆◆◆부 '무')이 출석하여 업무처리 관련 공통 및 개인사항에 대해 추가 의견을 진술하였다.

4. 조치할 사항

① 사장은 총 17건의 공공개발사업 설계·CM용역 심사·평가위원 선정업무를 처리하는 과정에서 [별표 3]“설계·CM 심사·평가위원 선정 업무처리 현황” 및 [별표 4]“심사·평가위원 선정 업무 관련자별 현황”과 같이 임의로 특정인을 위원으로 선정⁴⁶⁾하거나 정해진 추천절차를 미준수하고 자점감사요원⁴⁷⁾으로서의 역할을 다하지 않는 등

심사·평가위원 선정업무를 부적정하게 수행하여 공공개발 업무의 투명성·공정성을 저해한 직무관련자 ○○○○○○○○○처 차장대우 '병'(4급)·'정'(4급), ◆◆◆◆부 차장대우 '무'(4급), □□□□□처 과장 '기'(4급) 등 4명과 관리·감독을 소홀히 한 ◆◆◆◆부 팀장 '을'(4급)에 대하여 「인사규정」 제52조에 따라 징계 처분(총 5명)하고⁴⁸⁾(징계)

요강에서 정한 특정위원 배제 요건 등에 해당하지 않는데도 담당 이사의 승인 없이 추천대상 POOL을 제한한 직무관련자 ◆◆◆◆부

46) [별표 4]와 같이 특정위원 임의선정 직무 관련자는 '정'(4급), '병'(4급) 등 총 2명임

47) [별표 4]와 같이 자점감사요원 직무 관련자는 '정'(4급), '병'(4급), '무'(4급) 등 총 3명임

48) 前◆◆◆◆부장 '갑'(2급)에 대해서는 '임직원 행동강령 위반 직원 복무감사'에 따라 '21. 7. 19. 중징계(면직) 처분을 기 요구하였음

과장 '경'(4급), 대리 '신'(5급) 등 2명과 기존 참여여부 등에 따른 추천대상 POOL의 제한을 부점장 전결로 승인하는 등 관리·감독을 소홀히 한 캠프인재개발원 '계'(2급, 前 ◆◆◆◆부장)에 대하여 주의를 촉구(총 3명) 하시기 바라며⁴⁹⁾

㉠㉠㉠㉠㉠처장(◆◆◆◆부장)은 향후 심사·평가위원 선정 업무처리 관련 투명성·공정성을 저해하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

② ㉠㉠㉠㉠㉠처장(◆◆◆◆부장)은 향후 공공개발 계약업무를 투명하고 공정하게 수행하기 위해 전산시스템의 도입·운영을 검토하여 현재 심사·평가위원 선정 업무 프로세스 상의 취약점을 보완하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

49) 선임주임 '임'(5급)에 대해서는 감사심의위원회 심의결과, '20. 12. 31.에 입사한 신입 직원인 점을 고려하여 불문처리함

< 징계 및 주의 촉구 관련자 >

당 시 소 속	당 시 직 위	당 시 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 재 소 속
------------	------------	------------	-----	------	------	------------

“기재생략”

* '19. 2. 1.~7. 31.기간에는 ㉠㉠㉠㉠㉠부 ㉠㉠㉠㉠팀, '19. 8. 1~'20. 6. 30.기간에는 ㉠㉠㉠㉠㉠처 ㉠㉠㉠㉠팀 및 ㉠㉠㉠㉠팀에서 근무하였음

[별표 3]

설계·CM 심사·평가위원 선정 업무처리 현황(‘20. 1. 1.~’21. 4. 30. 현재)

(단위 : 건)

순 번	유형	사 업 명	담당자	자점 감사인 (입회자)	위원 선정일자	업무 내용	비 고
--------	----	-------	-----	--------------------	------------	-------	-----

“기재생략”

[별표 4]

심사·평가위원 선정 업무 관련자별 현황(’21. 4. 15. 현재 직급·직위)

(단위 : 건)

순 번	직 급	직 위	관 련 자	업무처리 내용 (괄호안은 [별표 3]의 사업별 순번임)			자 점 감사 ⁴⁾	비 고
				특정 위원 임의선정 ¹⁾	추첨절차 미준수 ²⁾	선정대상 제한 ³⁾		

“기재생략”

-
- 1) 부점장이 임의로 특정위원을 지명하여 담당자와 자점감사요원이 심사위원으로 선정함
 - 2) [별표 3] 순번11 ■■통합청사 CM용역의 경우 대전지역에 근무지를 둔 위원을 선정하기 위해 재추첨을 반복하였고, [별표 3] 순번 13 ▷▷ ▷▷▷지사 설계용역의 경우 추첨대상 대비 탁구공 개수가 부족함에도 추첨을 진행하였으며, 2배수로 추첨된 위원에 대한 통화순서를 지키지 않는 등 위원회 구성의 공정성 확보를 위해 추첨을 실시하도록 정하고 있는 각 업무요강의 취지에 반하는 건임
 - 3) 당당이사의 승인 없이 부점장 전결로 추첨대상 위원POOL의 범위를 제한함
 - 4) 각 위원 선정 과정에 자점감사요원으로서 입회하여 추첨한 건수임